- Ông Bằng làm việc tại Cty từ 01/02/X-1 đến ngày 26-03/X là hơn 1 năm, mức lương hàng tháng không còn là 840.000 như hợp đồng lao đồng đã ký, Bởi theo qui định của luật LĐ thì sau 6 tháng ông Bằng được xét nâng lương.
- Tính ra mức lương + thưởng?
- Do ông Bằng là nhân viên kinh doanh nên mức thưởng theo lợi nhuận do ông Bằng là nhân viên kinh doanh.

……

Câu 8: Hướng dẫn ông Bằng những công việc cần thiết để kháng cáo bản án sơ thẩm tại tòa có thẩm quyền.

Làm đơn kháng cáo đúng thời hạn
Các căn cứ kháng cáo
Phạm vi kháng cáo
Bổ sung tài liệu liên quan nếu có
Nộp tiền tạm ứng án phí

Đề số 35

Mã số: LS.DS/TN-35/240

----------*----------

Ngày 12-5-năm X, công ty TNHH Grobest Industriat (VN) và bà Trần Thị Bính có ký hợp đồng đại lý mua bán hàng hoá số 117/HĐ/VC- năm X với thời gian có hiệu lực là một năm kể từ ngày ký. Theo nội dung của hợp đồng này thì công ty TNHH Grobest Industriat (VN) bán hàng thức ăn nuôi tôm cho bà Trần Thị Bính. Bà Trần Thị Bính có nghĩa vụ thanh toán cho công ty Grobest theo mỗi đợt nhận hàng. Phương thức thanh toán được quy định cụ thể trong hợp đồng.

Sau khi hợp đồng được ký kết công ty Grobest đã tuân thủ đầy đủ các quy định trong hợp đồng, nhưng bà Trần Thị Bính đã không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán. Cụ thể, theo bản đối chiếu công nợ hàng tháng giữa công ty Grobest và bà Trần Thị Bính thì:

- Ngày 25-9-năm X bà Bính lấy đợt hàng cuối cùng của công ty Grobest;

- Tính đến ngày 28-2-năm (X+1), tổng số nợ quá hạn của bà Trần Thị Bính phải thanh toán cho công ty Grobest là 210.777.000 đồng (hai trăm mười triệu bảy trăm bảy bảy nghìn đồng).

- Công ty Grobest hàng tháng gửi bản đối chiếu công nợ tới bà Trần Thị Bính và yêu cầu bà Bính thanh toán. Tuy nhiên từ đó đến nay, bà Bính chưa thanh toán cho công ty Grobest một phần nào trong khoản công nợ nói trên. Nhằm giải quyết tranh chấp trên cơ sở thoả thuận hai bên, công ty cũng đã nhiều lần cử nhân viên xuống địa phương làm việc với bà Trần Thị Bính. Thêm vào đó, công ty Grobest cũng đã hai lần gửi thư nhắc nhở tới bà Bính. Nhưng bà Trần thị Bính vẫn tỏ ra không thiện chí trong việc thanh toán công nợ cho công ty Grobest.

Tháng 3 năm (X+2), công ty TNHH Grobest Industriat (VN) quyết định khởi kiện bà Trần Thị Bính ra Toà án để đòi nợ.

Câu hỏi 1: (1 điểm)

Hãy giúp công ty Grbest viết đơn khởi kiện

Câu hỏi 2: (1 điểm)

Chuẩn bị toàn bộ các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ khởi kiện của công ty Grbest.

Câu hỏi 3: (1 điểm)

Xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên.

Tình tiết bổ sung